PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Fonctionnement du CSA et des FS

12-23 DGAFP - Comités sociaux d'administration et formations spécialisées (4 sur 4) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Les suppléants reçoivent l'ordre du jour et les documents mais ne sont pas convoqués pour siéger.
2. Le quorum pour l'ouverture d'une réunion correspond à la présence de la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative.
3. La majorité lors d'un vote se calcule sur les membres présents et non sur les suffrages exprimés.

Organisation et convocation des instances

Notion	À retenir
Délais et modalités	Convocations par **voie électronique** au moins **15 jours** avant. Délai réduit à **8 jours** (urgence) ou **moins de 24 heures** (danger grave et imminent, art. 67). Documents : au plus tard **8 jours** avant.
Rôle des suppléants	Destinataires de l'ordre du jour et documents, mais **pas convoqués pour siéger**. Peuvent assister aux réunions (**art. 88**). Voix délibérative uniquement en **absence des titulaires**.
Droit d'amendement	Amendements adressés au président au plus tard **2 jours ouvrables** avant la séance. Le projet de texte peut être modifié si les propositions sont **acceptées par le président**.

Modalités de vote et de délibération

Notion	À retenir
Participation et délégation	Seuls les **représentants titulaires** votent. Un **suppléant** remplace un titulaire quittant la séance. À défaut, délégation de vote (**art. 90**) à un membre, même d'une **autre organisation syndicale**.
Mécanismes de vote	Scrutin à **main levée**, abstentions admises. Majorité calculée sur les **membres présents** (pas sur les suffrages exprimés). Refus de participer au vote = **abstention**. Sans majorité : avis réputé donné.
Vote unanime défavorable	Projets **art. 48**. Si avis défavorable **unanime** des présents : réexamen obligatoire entre **8 jours min** et **30 jours max** après la première délibération.

Déroulement des réunions et modalités de réunion

Notion	À retenir
Caractère non public	Séances **non publiques** (**art. 92 du décret du 20 novembre 2020**). Personnes tierces possibles si **convoquées** ou **invitées**.
Réunions à distance	Autorisées par **visioconférence** ou **audioconférence**. En cas d'urgence ou **circonstances particulières**, le président décide, sauf **opposition de la majorité des représentants du personnel** (uniquement pour circonstances particulières).
Gestion du quorum	Ouverture : présence de la **moitié des représentants du personnel** ayant voix délibérative. Sinon, nouvelle convocation sous **8 jours**. Seconde réunion : siège **quel que soit le nombre** de présents.

Suivi des activités et publicité des avis

Notion	À retenir
Établissement PV	Établi par l'administration après chaque réunion. Compte-rendu, résultat et détail des votes par **sigle syndical** (sans nom). Transmis sous **1 mois** à tous les membres.
Publicité agents	Double dispositif (**art. 98 du décret du 20 novembre 2020**) pour projets, avis et propositions. Projets et avis portés à la connaissance des agents concernés sous **un mois**.
Suites des avis	Le président informe les membres des suites données sous **deux mois** par **communication écrite individuelle**.

Réunions et formations conjointes

Notion	À retenir
Organisation et présidence	Réunions ponctuelles (**art. 82 décret 20/11/2020**) pour questions communes. Présidence : **ministres**, **autorité désignée**, **préfet** ou **chefs de service** (déconcentrés), ou **directeurs** (établissements).
Quorum et vote	S'apprécient sur la **réunion conjointe elle-même** et non individuellement sur chaque **CSA** ou **FS** composant la réunion.
Formations conjointes temporaires	Instances en contexte de **réorganisation**, **fusion** ou **regroupement** (**art. 18 décret 20/11/2020**). Maintien par **arrêté** ou **décision**. Présidence désignée par l'acte de création.

CSA et formations spécialisées dans le GIP

Notion	À retenir
Création et composition	Créé par **AG** ou **CA**, placé auprès du **directeur** (président). Plafond de **10 représentants titulaires** après consultation syndicale. Possibilité de **CSA unique** pour GIP à objet identique.
Attributions et fonctionnement	Compétences selon le **décret du 20 novembre 2020** et **art. 17 et 17-1 du décret du 5 avril 2013**. Le CSA ministériel **ne peut pas** examiner les questions relatives aux GIP dont il est membre.

Annexes méthodologiques et réglementaires

Notion	À retenir
Évaluation risques / FHOS	Inclut **art. L. 4121-3 code du travail**, impact selon le **sexe** et approche **FHOS** (management, RH). Guide **RPS** en **2014**.
Expertise certifiée	Terme post-**réforme 2017** (ex-expert agréé). Frais à la charge de l'**administration** via **marchés publics**. Délai max : **1 mois**.
Règlement intérieur type	CSA : **2 réunions/an** minimum. Formations spécialisées : **1 réunion/an**. Convocation : **15 jours** (**8 jours** en urgence ; FS réunie sous **24 h** en cas de danger grave et imminent).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le rôle des membres suppléants qui reçoivent l'ordre du jour et les documents avec celui des titulaires qui sont convoqués.
- ⚠ Calculer la majorité lors d'un vote sur les suffrages exprimés au lieu des membres présents ayant voix délibérative.
- ⚠ Assimiler le refus de participer à un vote à une catégorie juridique distincte de l'abstention.
- ⚠ Calculer le quorum sur chaque comité ou formation spécialisée lors d'une réunion conjointe au lieu de l'ensemble de la réunion.
- ⚠ Appliquer la procédure de vote unanime défavorable lors d'une seconde séance organisée suite à un défaut de quorum.

Sigles et définitions

CSA	comité social d'administration qui est l'instance de dialogue social au sein des administrations
FS	formation spécialisée qui peut être instituée au sein des comités sociaux d'administration
GIP	groupement d'intérêt public qui est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière
quorum	moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative qui doit être présente lors de l'ouverture de la réunion du CSA ou de la FS
amendement	proposition formulée par les représentants du personnel qui doit être présentée au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance
procès-verbal	document établi après chaque réunion qui comporte le compte-rendu des débats et le résultat des votes
expert certifié	professionnel auquel le président de la formation spécialisée peut recourir pour une mission dont le délai ne peut excéder un mois

Auto-test

1. Au plus tard combien de temps avant la séance un amendement doit-il être présenté ?
2. Quelle est la durée maximale d'une mission confiée à un expert certifié ?
3. À quoi doit être assimilé le refus de participer à un vote par un représentant du personnel ?
4. Sous quel délai le président doit-il informer les membres des suites données aux avis par communication écrite ?
5. Combien de réunions par an minimum le CSA doit-il tenir ?

Réponses : **1.** 2 jours ouvrables · **2.** 1 mois · **3.** Une abstention · **4.** 2 mois · **5.** 2 réunions/an

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.